

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6256/2541

นาย ปรีชา โปธิเสน

นาง ตุ่มเงิน ศรีไพรงามหรือโปธิเสน

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1520, มาตรา 1566

โจทก์จำเลยจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยากันระหว่างอยู่กินด้วยกันมีบุตร 1 คน คือ ส. อายุ 15 ปี 2 เดือนต่อมาโจทก์จำเลยได้จดทะเบียนหย่ากันและตกลงให้ ส. อยู่ในความปกครองของโจทก์ แม้หลังจากโจทก์จำเลยหย่ากันแล้ว ส. อยู่กับ จำเลยและจำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูส. อันเป็นเหตุให้ศาลล่างทั้งสองเพิกถอนอำนาจ ปกครองของโจทก์เสีย แต่เมื่อ ส. ได้ยื่นคำร้องแนบท้ายฎีกา โจทก์ว่า ขณะที่โจทก์ จำเลยพิพาทกัน ส. ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้อยู่กับโจทก์จำเลย ต่อมา ส. ได้กลับมาทำงานที่จังหวัดหนองคายรับทราบว่ามีโจทก์จำเลย ฟ้องร้องกัน และ ส. ประสงค์จะอยู่ในความปกครองของโจทก์เนื่องจากจำเลยมีสามีใหม่ ศาลชั้นต้นได้ สอบ ส. แล้วยืนยันว่าเป็นบุตรของโจทก์จำเลยและประสงค์ จะอยู่ในความปกครอง ของโจทก์ ซึ่งปัจจุบันได้อาศัยอยู่ด้วยและไม่ประสงค์จะอยู่กับจำเลย แม้ข้อเท็จจริง ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในภายหลังโดยที่โจทก์มิได้นำสืบในชั้นพิจารณาแต่กรณีนี้ถือได้ ว่าเหตุที่จะให้ถอนอำนาจปกครองของโจทก์ได้สิ้นไปแล้วศาลฎีกาย่อมที่จะสั่งให้ โจทก์มีอำนาจปกครองดังเดิมได้ เมื่อข้อเท็จจริงที่ ส. อยู่กับจำเลยและจำเลยเป็นผู้ อุปการะเลี้ยงดู ส. ได้หมดสิ้นไปแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุจะถอนอำนาจปกครองของ โจทก์อีก สมควรให้โจทก์ เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของ ส. ต่อไปตลอดจนโจทก์ไม่จำ ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรให้แก่จำเลยตามที่ศาลล่างทั้งสองได้พิพากษา

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินและบ้านให้โจทก์กึ่งหนึ่งเป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่แบ่งให้บังคับเอาจากสินสมรสส่วนของจำเลยหรือจากสินส่วนตัวของจำเลย และให้จำเลยออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 2,000 บาท จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ก่อนจดทะเบียนหย่า โจทก์จำเลยได้ตกลงแบ่งสินสมรสกันแล้ว โดยให้รถยนต์กระบะยี่ห้อดัคสันหมายเลขทะเบียน น-1550 หนองคาย รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันหมายเลขทะเบียน น-1326 หนองคาย รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียน หนองคาย ขม-4452 และโคจำนวน 20 ตัวเป็นของโจทก์ ส่วนที่ดินและบ้านพิพาทให้เป็นของจำเลยการหย่าจึงไม่ได้ตกลงเรื่องสินสมรส จำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตรและส่งเสียให้บุตรเล่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท โจทก์จึงต้องออกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนบุตรเดือนละ 2,500 บาท จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ โจทก์มีภริยาใหม่และชอบเล่นการพนันเป็นอาชญากร หากให้บุตรอยู่ในความปกครองของโจทก์จะทำให้บุตรไม่ได้รับความผาสุกและเสียอนาคต ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้บุตรอยู่ในความปกครองของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว โดยให้โจทก์ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 2,500 บาท จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์จำเลยจดทะเบียนหย่ากันโดยมิได้ตกลงแบ่งสินสมรสเพราะโจทก์เกรงว่าจำเลยจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปเล่นการพนัน เมื่อโจทก์จำเลยหย่ากันต้องแบ่งสินสมรสให้โจทก์จำเลยคนละ 355,000 บาท สินสมรส 3

รายการที่อยู่กับโจทก์มีราคา 110,000 บาท อยู่ที่จำเลยมีราคา 600,000 บาท หัก
กลบลบหนี้แล้วจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นเงิน 245,000 บาท จำเลยไม่เคย
อุปการะเลี้ยงดูและสงเคราะห์บุตรเล่าเรียนจำเลยมีสามีใหม่และชอบเล่นการพนันเป็น
นิสัยหากให้บุตรอยู่ในความปกครองของจำเลยแล้ว บุตรจะไม่สามารถมีความสุข
เท่ากับอยู่กับโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลย และให้
โจทก์ออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่จำเลยเดือนละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
แย้ง จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์จำเลยจดทะเบียน
สมรสเป็นสามีภริยากัน ระหว่างอยู่กินด้วยกันมีบุตร 1 คน คือนายสุรัชย์ โพธิเสน
อายุ 15 ปี 2 เดือนต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2534 โจทก์จำเลยได้จดทะเบียนหย่า
กันและตกลงให้นายสุรัชย์อยู่ในความปกครองของโจทก์ส่วนทรัพย์สินระหว่างสามี
ภริยาซึ่งเป็นสินสมรสได้มีการแบ่งกันโดยมิได้บันทึกไว้ในทะเบียนหย่า โดยโจทก์ได้
รับรถยนต์กระบะ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ส่วนจำเลยได้รับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างโฉนดที่ดินเลขที่ 24633

คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์ควรเป็นผู้ปกครองของ
นายสุรัชย์หรือไม่ ในปัญหานี้แม้ในชั้นพิจารณาจะได้รับความจากศาลล่างทั้งสองว่า หลังจาก
จากโจทก์จำเลยหย่ากันแล้ว นายสุรัชย์อยู่กับจำเลยและจำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

นายสุรัชย์อันเป็นเหตุให้ศาลล่างทั้งสองเพิกถอนอำนาจปกครองของโจทก์เสีย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากนายสุรัชย์บุตรโจทก์จำเลยซึ่งได้ยื่นคำร้องแนบท้ายฎีกาโจทก์ว่า ขณะที่โจทก์จำเลยพิพาทกัน นายสุรัชย์ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่กับโจทก์จำเลย ต่อมานายสุรัชย์ได้กลับมาทำงานที่จังหวัดหนองคายเมื่อปลายปี 2539 รับทราบ bahwa โจทก์จำเลยฟ้องร้องกัน นายสุรัชย์ประสงค์จะอยู่ในความปกครองของโจทก์ เนื่องจากจำเลยมีสามีใหม่ นายสุรัชย์ไม่ประสงค์จะอยู่กับจำเลย ตั้งแต่โจทก์จำเลยหย่ากันนายสุรัชย์ได้ค่าเลี้ยงดูจากโจทก์ เมื่อนายสุรัชย์มาอยู่กับโจทก์จึงไม่ประสงค์จะให้บิดามารดาออกค่าเลี้ยงดูให้เพราะตนเองมีอาชีพรับจ้างรายได้วันละ 150 บาท ตามคำร้องลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2541ซึ่งศาลชั้นต้นได้สอบถามนายสุรัชย์แล้วยืนยันว่าเป็นบุตรของโจทก์จำเลยประสงค์จะอยู่ในความปกครองของโจทก์ ทั้งปัจจุบันได้อาศัยอยู่กับโจทก์ คดีรับฟังได้ตามคำร้องของนายสุรัชย์ว่าปัจจุบันนายสุรัชย์อาศัยอยู่กับโจทก์และไม่ประสงค์จะอยู่กับจำเลยแม้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในภายหลังโดยที่โจทก์มิได้นำสืบในชั้นพิจารณา แต่กรณีนี้ถือได้ว่าเหตุที่จะให้ถอนอำนาจปกครองของโจทก์ได้สิ้นไปแล้ว ศาลฎีกาย่อมที่จะสั่งให้โจทก์มีอำนาจปกครองดังเดิมได้ เมื่อข้อเท็จจริงที่นายสุรัชย์อยู่กับจำเลยและจำเลยเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูนายสุรัชย์ได้หมดสิ้นไปแล้วกรณีจึงไม่มีเหตุจะถอนอำนาจปกครองของโจทก์อีก สมควรให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองของนายสุรัชย์ต่อไปตลอดจนโจทก์ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรให้แก่จำเลยตามที่ศาลล่างทั้งสองได้พิพากษา

พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้องแย้ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ